MP2606

NETTOYAGE DES VITRES
DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX,
ANNEE 2026-2027 (1 AN RECONDUCTIBLE 2 FOIS)

Procédure adaptée ouverte (MAPAO)

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) ACCORD-CADRE

HOTEL DE VILLE
Place de la Libération
94171 Le Perreux sur Marne Cedex

REPONSE ELECTRONIQUE OBLIGATOIRE

Date limite de remise des candidatures et des offres :
1er avril 2026 à 12h00

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE PUBLIC.....3

ARTICLE 2 - CONDITIONS DU MARCHE PUBLIC 3

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.....8

ARTICLE 4 - UNITE MONETAIRE.....12

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.....12

ARTICLE 6 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES. 15

ARTICLE 7 - PIÈCES À FOURNIR PAR L'ATTRIBUTAIRE PRESSENTI 16

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. 17

ARTICLE 9 - VISITE OBLIGATOIRE.....17

ARTICLE 10 - ECHANTILLONS.....18

ARTICLE 11 - INSTANCES ET VOIE DE RECOURS.....18

Le présent contrat est soumis à l'accord sur le marché public (AMP) conclu conformément au Code de la Commande Publique (CCP).

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE PUBLIC

1.1. - Le présent marché public concerne

Le nettoyage des vitres dans les bâtiments communaux, année 2026-2027 (1 an reconductible 2 fois).

Lieu d'exécution : bâtiments communaux, 94 170 LE PERREUX SUR MARNE.

Le code CPV est :
- objet principal : 90911300 -Services de nettoyage de vitres.

Le code CPV repris ci-dessus est non-exhaustif. Les candidats se référeront au dossier de consultation dans son ensemble pour connaître l'étendue des prestations demandées.

1.2. - Définitions

- Le pouvoir adjudicateur : La Ville du Perreux-sur-Marne,
- Le représentant légal de la collectivité : Le Maire du Perreux-sur-Marne en cette qualité,
- L'Assemblée délibérante : Le Conseil Municipal de la Ville du Perreux-sur-Marne,
- L'Autorité de contrôle : Le Préfet du département du Val de Marne,
- Le Délégué du représentant légal du pouvoir adjudicateur : La Directrice des Services Techniques.

Adresse : Hôtel de Ville, 94 171 LE PERREUX SUR MARNE CEDEX.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DU MARCHE PUBLIC

2.1. - Étendue de la consultation et type de marché public

Procédure de passation du marché public :

Le présent marché public de services fait l'objet d'une consultation sous forme de procédure adaptée ouverte (envoi dans le même pli de la candidature et de l'offre).

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder, après analyse des offres, à une négociation écrite (ou lors d'une audition) avec tous les soumissionnaires ayant remis une offre dès lors que leur offre est jugée conforme et recevable. Cependant, l'acheteur pourra juger que, compte-tenu de la qualité des offres, la négociation n'est pas nécessaire. Il est donc de l'intérêt du soumissionnaire d'optimiser son offre initiale.

En cas de négociation, l'invitation à négocier se fera via le profil acheteur de la collectivité (achatpublic.com).

Cette négociation pourra porter sur tous les éléments constitutifs de l'offre, y compris le prix.

La prestation est réservée à une profession particulière : non.

L'accord-cadre est à bons de commande avec les montants annuels en € HT suivants :

- **Montant annuel minimal : 0 € HT**
- **Montant annuel maximal : 70 000 € HT.**

L'accord-cadre à bons de commande sera conclu avec un opérateur économique.

L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable du titulaire, selon les modalités expressément prévues.

2.2. - Décomposition en tranches

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

2.3. - Décomposition en lots

Il n'est pas prévu de découpage en lots : l'objet du marché public ne permet pas l'identification de prestations distinctes. En effet, l'ensemble des fournitures et services demandé par le pouvoir adjudicateur est considéré comme homogène en raison de ses caractéristiques propres et de son unité fonctionnelle.

2.4. - Conditions relatives au marché public

Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur.

Le marché public sera conclu :

- avec une entreprise unique ou,
- avec un groupement d'entreprises conjoint ou solidaire.

Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur.

Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché public.

Le candidat est informé qu'en cas de candidature en groupement, la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public.

Il est interdit au candidat de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois :

- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
- en qualité de membres de plusieurs groupements.

2.5. - Dossier de consultation et pièces contractuelles

2.5.1. - Pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes :

- le règlement de la consultation (R.C.),
- le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.),
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.),
- un acte d'engagement (A.E.),
- un bordereau des prix unitaires - détail quantitatif estimatif (B.P.U/D.Q.E.). En vue de permettre une comparaison entre les différentes offres, des quantités indicatives ont été inscrites au cadre du détail quantitatif estimatif (DQE) inséré au BPU dont le montant total ne correspond pas à la valeur du marché public. Seuls les prix unitaires indiqués dans le bordereau de prix unitaires sont contractuels.
- formulaires DC1 / DC 2 / DC4 / ATTRI2,
- un certificat de visite.

2.5.2. - Compléments à apporter aux cahiers des charges

Le candidat n'est pas autorisé à apporter des compléments ou modifications aux cahiers des charges, ni à aucune pièce du dossier de consultation.

2.5.3. - Pièces contractuelles

Elles sont composées de :

2.5.3.1. - Pièces particulières

Elles sont composées de :

- l'acte d'engagement (**A.E.**) et ses annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles (opérées par modifications des marchés publics). L'exemplaire original de l'AE conservé dans les archives de la Ville fait seul foi,
- le cahier des clauses administratives particulières **(C.C.A.P.)**,
- le cahier des clauses techniques particulières **(C.C.T.P.)**,
- le bordereau des prix unitaires **(B.P.U)**,
- les dispositions sur lesquelles le soumissionnaire s'est engagé dans son offre pour l'exécution des prestations :
  - le mode opératoire des prestations (organisation des équipes, méthodologie de travail, permanences astreintes...) :
    - Pour l'équipe spécifique intervenant sur les bâtiments de grande hauteur et,
    - pour l'équipe ordinaire intervenant sur les autres bâtiments,

- les moyens matériels mis en œuvre dans le cadre du présent marché (outillage, échafaudage…)
- les moyens mis en œuvre pour la sécurité du personnel et des usagers,
- les dispositions mises en œuvre pour l'auto contrôle des prestations après exécution,
- concernant la protection de l'environnement, l'emploi de produits respectant l'environnement au regard des fiches techniques du produit nettoyant utilisé,

- les bons de commande émis au fur et à mesure des besoins,
- les actes spéciaux de sous-traitance, et leurs modifications postérieures à la notification du marché.

2.5.3.2. - Pièces générales

Les pièces générales sont :
- le cahier des clauses administratives générales (**C.C.A.G.**) des marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021
- les textes réglementaires relatifs à la sécurité et aux conditions de travail, l'ensemble des normes en vigueur et notamment celles visées au C.C.T.P.

Les pièces générales ne sont pas jointes au dossier de consultation des entreprises, les soumissionnaires étant réputés les connaître.

Les textes du CCAG à retenir sont ceux qui sont en vigueur au 1er jour du mois d'établissement des prix.

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché public, ces pièces, prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.

2.6. - Durée du marché public - Délais d'exécution

Le marché est notifié au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification pour un an.

Il pourra prendre fin de plein droit sur décision du pouvoir adjudicateur dans le cas où le montant maximum annuel HT sera atteint en cours d'exécution.

Calendrier d'exécution des prestations

L'entreprise s'engage, pour la réalisation de ses prestations, à respecter les dates/périodes indiquées sur les bons de commande ainsi que les jours et plage horaires indiqués au BPU.

La personne publique est en droit (sans qu'il ne puisse lui être demandé un quelconque dédommagement) de modifier les dates d'intervention : décaler, ajouter et/ou supprimer des passages, s'il le juge nécessaire selon les impératifs, contrainte, prestations importantes ou évènements réalisés dans les bâtiments concernés par le présent marché.

Pour les interventions non urgentes, le délai entre la réception du bon de commande et la date d'intervention imposée ne pourra être inférieur à 11 jours calendaires.

Pour les interventions urgentes, ce délai peut être ramené à 1 jour (hors prestations nécessitant nacelle ou prestations à la corde).

2.7. Reconduction

Le marché public pourra être reconduit 2 fois par période de douze mois par décision tacite, la durée totale du marché public ne pourra pas excéder 3 ans. Le titulaire ne peut s'y opposer.

En cas de non-reconduction, le titulaire en sera informé.

Les montants annuels minimum et maximum seront identiques aux montants initiaux lors de chaque reconduction.

2.8. - Variantes

2.8.1.- Variantes

Les entreprises n'ont pas la possibilité de proposer des variantes.

2.8.2.- Variantes exigées

Sans objet.

2.9. - Modification de détail au dossier de consultation

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Le candidat devra alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'élever aucune réclamation à ce sujet.

2.10. - Délai de validité des offres

Le délai de validité des offres est fixé à 4 mois à compter de la date limite de remise des offres.

2.11. - Modalités de financement et de paiement

Le mode de règlement choisi par l'administration est le paiement par mandat administratif.

Le délai de paiement est fixé à 30 jours.

Le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5 du CCP. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse.

Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Les factures doivent être transmises **via Chorus Pro** et doivent comporter obligatoirement le numéro du bon de commande (numéro alphanumérique présent sur bon de commande reçu ou communiqué par le service prescripteur), ainsi que le numéro de SIRET de la commune (219 400 587 00016).

Modalités essentielles de financement : ressources propres.

AVANCE :

Sans objet.

ARTICLE 3 - PRESENTATION DES CANDIDATURES ET DES OFFRES

Tous les documents, certificats, attestations, déclarations…doivent être rédigés en langue française. Les documents rédigés en langue étrangère ne seront recevables que s'ils sont accompagnés d'une traduction en langue française.

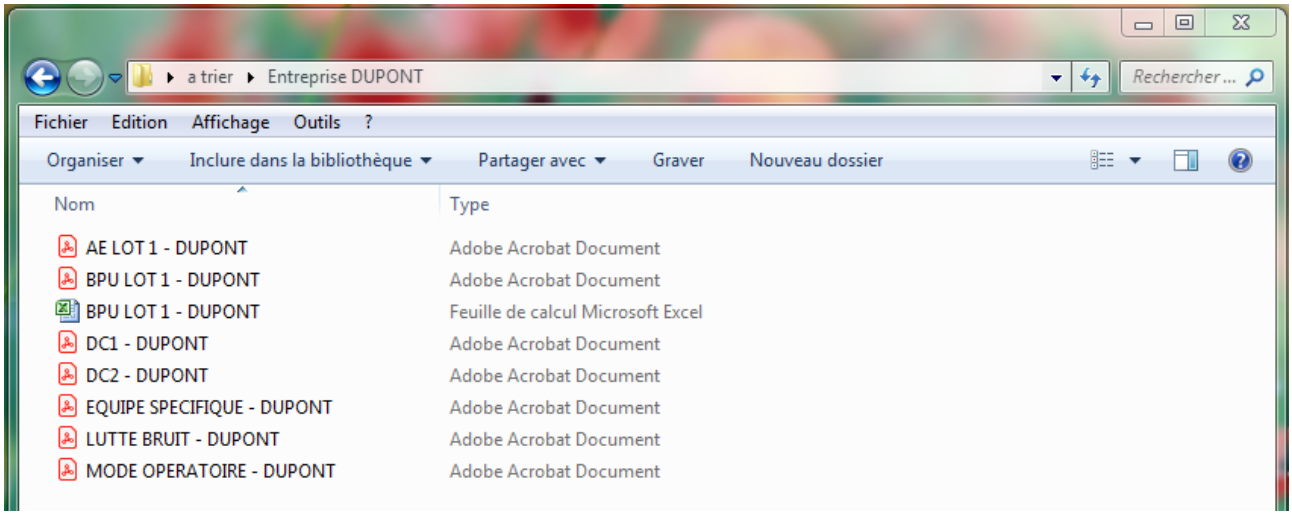
Le soumissionnaire fera en sorte que son pli ne soit pas trop volumineux et ne contienne que ce qui est demandé.

L'organisation et le nommage des fichiers attendus par le pouvoir adjudicateur est le suivant : **chaque document demandé devra être identifié INDIVIDUELLEMENT** (un document = un fichier informatique).

Exemple : s'il est demandé 10 documents différents pour la candidature et l'offre, le pli devra comprendre 10 fichiers différents et nommés suivant les modalités décrites ci-dessous :

Nom du document - nom du soumissionnaire
Exemple : DC1 – DUPONT
DC2 - DUPONT…

Exemple de visuel de contenu d'un pli (**ce visuel ne reflète pas la totalité des pièces demandées** pour cette consultation mais permet uniquement de comprendre sa constitution informatique) :



Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :

3.1. - Pièces de la candidature

Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs.

Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.

NOM DU DOCUMENT	Documents demandés sous format PDF
DC1	DC1 de la ou des personnes habilitées à engager le candidat, y compris, en cas de groupement, la nature de ce dernier et les habilitations nécessaires pour représenter les cotraitants
DC 2 OU EDUME	Certains renseignements listés ci-dessous peuvent être fournis au moyen d'un DC 2 ou d'un document unique de marché européen (eDUME)
POUVOIR	Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et les délégations de pouvoir

NUMÉRO UNIQUE D'IDENTIFICATION	Afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3 du CCP, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 du même CCP ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE	La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire
DECLARATION SUR L'HONNEUR	Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
ATTESTATION SUR L'HONNEUR	Une attestation sur l'honneur pour justifier de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes attestant ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail, et avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission.
CONCERNANT LES CAPACITES PROFESSIONNELLES :	
REFERENCES PROFESSIONNELLES	Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Cette liste correspond aux références de l'entreprise, et mentionne pour chaque prestation les montants, les dates et le destinataire qu'il soit public ou privé (en le nommant).
CONCERNANT LES CAPACITES TECHNIQUES	
MOYENS HUMAINS	Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.
MOYENS MATÉRIELS	Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.
CONCERNANT LES CAPACITES FINANCIERES	
CAPACITES FINANCIERES	Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur (art R 2142-3 du CCP et/ou fournir une déclaration appropriée de banque)

3.2.- Pièces de l'offre

Nom du document	Documents demandés sous format PDF.
AE	Un acte d'engagement **(A.E.),** cadre ci-joint à compléter, à dater et à signer par la ou les personnes habilitées à engager le soumissionnaire. Cet acte d'engagement sera accompagné éventuellement par les demandes d'acceptation des sous-traitants désignés au marché public, conformément aux indications de l'article 3.3.
BPU-DQE version modifiable	**B.P.U-DQE**, **dûment signé**, Le BPU-DQE sera remis **sous format modifiable EXCEL.** ⚠ le fichier BPU-DQE a été paramétré en vue de l'analyse des offres. Il est demandé aux soumissionaires de compléter le fichier excel sans modification de mise en page ou de format.
BPU-DQE version pF	**B.P.U-DQE dûment signé**, Le BPU-DQE sera remis **sous format PDF.** ⚠ le fichier BPU-DQE a été paramétré en vue de l'analyse des offres. Il est demandé aux soumissionaires de compléter le fichier excel sans modification de mise en page ou de format.
CERTIFICAT VISITE	Le certificat de visite
MODE OPERATOIRE BÂTIMENTS GRANDE HAUTEUR	Mode opératoire des prestations (organisation des équipes, méthodologie de travail, permanences astreinte...) pour : équipe spécifique intervenant sur les bâtiments de grande hauteur.
MODE OPERATOIRE AUTRES BÂTIMENTS	Mode opératoire des prestations (organisation des équipes, méthodologie de travail, permanences astreinte...) pour : équipe ordinaire intervenant sur les autres bâtiments.
MOYENS MATERIELS	Moyens matériels mis en œuvre dans le cadre du présent marché (outillage, échafaudage…)
SECURITE	Moyens mis en œuvre pour la sécurité du personnel et des usagers
AUTOCONTROLE	Modalités mise en œuvre pour l'auto contrôle des prestations après exécution
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	Protection de l'environnement pour l'emploi de produits respectant l'environnement au regard des fiches techniques du produit nettoyant utilisé

3.3. - Sous-traitance déclarée avec l'offre ou après notification

A/ Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes :

1° La nature des prestations sous-traitées ;
2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
3° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ;
4° Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
5° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre IV du CCP.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

B/ Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance (DC4) contenant les renseignements mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 4 - UNITE MONETAIRE

Le soumissionnaire est informé que la personne publique souhaite conclure le marché public dans l'unité monétaire suivante : l'euro.

Les prestations effectuées seront donc facturées et réglées en euros.

L'unité monétaire ne constitue pas un critère de sélection des offres. Si le soumissionnaire présente une offre libellée dans l'autre unité monétaire que celle mentionnée ci-dessus, il accepte que la personne publique procède à sa conversion en application des articles 4 et 5 du Règlement CE N°1103/97 du 17 Juin 1997 modifié.

Le soumissionnaire, s'il présente une offre libellée dans l'autre unité monétaire que celle souhaitée par la personne publique, et si cette offre est retenue, est informé que l'unité monétaire souhaitée par la personne publique s'impose à lui dans le cadre de la mise au point finale du marché public.

ARTICLE 5 - CONDITIONS D'ENVOI ET DE REMISE DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.

Les opérateurs économiques ont l'obligation de déposer leur candidature et leur offre par voie dématérialisée.

La Ville du Perreux-sur- Marne dispose d'une plate-forme de dématérialisation des marchés publics accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://www.achatpublic.com.

Les transmissions sont effectuées de manière à assurer l'intégrité des données et assurer la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

En cas de problème, la hotline d'achat public.com est disponible au 0 892 232 120.

Il est recommandé aux opérateurs économiques téléchargeant les pièces de marché (DCE) de s'identifier par une adresse courriel électronique fiable permettant de façon certaine une correspondance électronique. L'identification permettra à l'acheteur de notifier des informations aux opérateurs économiques (correctifs, annexes au DCE) et de communiquer avec eux (questions / réponses, échanges sécurisés).

Cette adresse courriel servira notamment à l'envoi de notification.

Toutes les communications et tous les échanges d'informations sont effectués par des moyens de communication électronique.

Les modalités de transmissions sont les suivantes :

- la transmission sera réalisée au travers de la plate-forme de dématérialisation http://www.achatpublic.com
- les formats acceptés sont les suivants : TXT, RTF, Doc (Word), XLS (Excel), PPS et PPT (PowerPoint), PDF, JPG, GIF et pour les plans : DXF, DWF et DWG,
- les offres sont signées par l'opérateur économique au moyen d'un certificat de signature électronique, conforme au référentiel intersectoriel de sécurité et référencé sur une liste établie par le ministère chargé de l'économie.

  La plateforme Achatpublic.com met à disposition un outil de signature électronique. Les opérateurs économiques peuvent utiliser un autre outil de signature. Dans ce cas, le mode d'emploi permettant de vérifier la validité de la signature doit être transmis avec les documents signés.

  Toutefois, suivant les dispositions réglementaires, la signature est facultative et sera effective pour l'attributaire du marché public.
- les candidatures et les offres doivent être transmises avant les date et heure limites fixées par le pouvoir adjudicateur. Il est recommandé aux soumissionnaires de ne pas transmettre leur candidature et leur offre quelques minutes avant l'heure limite, les dossiers remis après les date et heure fixées ne seront pas ouverts,
- dans le cas d'un groupement des opérateurs économiques, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement,
- l'opérateur économique peut transmettre parallèlement à la transmission électronique de sa candidature et de son offre une **copie de sauvegarde * :**

Le candidat ou le soumissionnaire peut faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.

La copie de sauvegarde transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique doit être placée dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde ».

La copie de sauvegarde est ouverte dans les cas suivants :

- *Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;*
- *Lorsqu'une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.*

Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'autorité concédante.

Les candidatures et les offres comportant les caractéristiques suivantes ne seront pas prises en compte et déclarées irrecevables :

- candidatures et offres électroniques transmises après les date et l'heure limites,
- candidatures et offres électroniques contenant des fichiers en formats non autorisés,
- candidatures et offres électroniques contenant des programmes informatiques malveillants. Aucune réparation ne sera effectuée. Néanmoins, dans ce cas, la copie de sauvegarde si elle existe sera ouverte,
- candidatures et offres électroniques transmises par un autre canal que la plate-forme de dématérialisation http://www.achatpublic.com
- candidatures et offres électroniques transmises sur une autre procédure que celle désignée.

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que :

- le certificat de signature électronique est nominatif et engage son propriétaire. Dans le cadre de la signature électronique d'un marché public, il est donc impératif que le titulaire du certificat de signature électronique soit aussi la personne habilitée juridiquement à engager contractuellement l'entreprise candidate,
- un ZIP signé ne vaut pas signature de chacun des documents du ZIP,
- une signature manuscrite scannée n'a pas d'autre valeur que celle d'une copie et ne peut remplacer la signature électronique.
- L'offre est transmise en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue dans le délai fixé pour la remise des offres.

Les certificats de signature conformes au Référentiel général de sécurité (RGS) sont les seuls acceptés. Les formats de signature de référence acceptés sont **PAdES, CAdES, XAdES**.

Les soumissionnaires sont informés que l'attribution du marché public pourra donner lieu à la signature manuscrite de l'acte d'engagement et ses annexes dans le cadre de la re-matérialisation.

* **Modalités de dépôt de la copie de sauvegarde :**

La copie de sauvegarde est transmise sous pli cacheté, permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de réception et contient les pièces de la candidature et de l'offre et porte les mentions suivantes :

COPIE DE SAUVEGARDE
CANDIDATURE ET OFFRE POUR :
Nettoyage des vitres dans les bâtiments communaux,
année 2026-2027 (1 an reconductible 2 fois).
L'opérateur économique précisera ses nom(s) et coordonnées.

Le pli de la copie de sauvegarde sera :

- adressé par **pli recommandé avec avis de réception postal** à l'adresse suivante :

Madame le Maire du Perreux-sur-Marne
Hôtel de Ville
A l'attention du service marchés publics
94171 LE PERREUX-SUR-MARNE CEDEX

- ou remis contre récépissé (dont coursier) à l'adresse suivante :

Direction des Affaires Juridiques
Hôtel de Ville
A l'attention du service marchés publics
94171 LE PERREUX-SUR-MARNE CEDEX
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Le pli devra parvenir à destination avant les date et heure limites de remise des candidatures et des offres.

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les date et l'heure limites fixées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à leurs auteurs.

ARTICLE 6 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES.

6.1. - Candidatures

Lors de l'examen des candidatures seront éliminés les candidats dont les capacités professionnelles, techniques et financières sont insuffisantes au regard des éléments suivants :

- capacités professionnelles du candidat appréciées au regard de ses références pour des prestations de nature et d'importance comparable au présent marché public, capacités techniques du candidat, appréciées au regard des moyens humains et matériels dont il dispose,
- capacités financières du candidat, appréciées au regard de son chiffre d'affaires.

6.2. - Offres

Le jugement des offres sera effectué en fonction des critères définis et pondérés ci-après :

Critères et sous-critères	Pondération Sous-critères	Pondération Critères
Valeur technique : Ce critère est détaillé comme suit :		**50 %**
Mode opératoire des prestations (organisation des équipes, méthodologie de travail, permanences astreintes...) pour : - équipe spécifique intervenant sur les bâtiments de grande hauteur - équipe ordinaire intervenant sur les autres bâtiments	25	
Moyens matériels mis en œuvre dans le cadre du présent marché (outillage, échafaudage…)	10	
Moyens mis en œuvre pour la sécurité du personnel et des usagers	10	
Auto contrôle des prestations après exécution	5	
Valeur économique : **Le prix des prestations : ce critère est apprécié sur la base du montant total figurant au Détail Quantitatif Estimatif (DQE) complété par le candidat**		**40 %**
Performance environnementale : **La protection de l'environnement : emploi de produits respectant l'environnement au regard des fiches techniques du produit nettoyant utilisé**		**10 %**

Le pouvoir adjudicateur pourra se faire communiquer tous les détails ou sous détails de prix qu'il jugera nécessaires.

Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées seront rectifiées. Pour le jugement des offres, c'est le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération.

Les offres seront classées par ordre décroissant.
L'offre la mieux classée sera retenue.

À tout moment la procédure peut être déclarée sans suite.

ARTICLE 7 - PIÈCES À FOURNIR PAR L'ATTRIBUTAIRE PRESSENTI

Le soumissionnaire auquel il est envisagé d'attribuer le contrat après l'examen des offres, produit, dans un délai d'une semaine, les pièces suivantes (notamment listées aux articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la Commande publique) :

- une attestation de régularité fiscale,
- une attestation de fournitures de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois,

- une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité,
- une attestation d'assurance responsabilité décennale (pour les entreprises concernées par ce type de police d'assurance) en cours de validité.
- l'acte d'engagement signé manuscritement,

  Rappel : une signature scannée n'est pas valide.
- si le soumissionnaire présente un ou plusieurs sous-traitant, une/des déclaration(s) de sous-traitance signée(s) manuscritement par le soumissionnaire et le sous-traitant,
- la liste nominative des salariés étrangers, précisant leur nationalité, la date d'embauche et le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail (le cas échéant),
- un certificat attestant du versement des cotisations pour les congés payés et le chômage intempéries (le cas échéant).

Si le soumissionnaire retenu ne peut produire les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, dans le délai imparti, à compter de la réception de la demande, son offre sera rejetée et il en sera informé.

Le pouvoir adjudicateur présentera alors la même demande au soumissionnaire suivant dans le classement des offres.

ARTICLE 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES.

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leurs études avant la remise de leurs candidatures et offres, les candidats doivent s'adresser via la plateforme achatpublic.com.

Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile, six jours au plus tard avant la date fixée pour la réception des offres.

La limite de dépôt des questions de la part des soumissionnaires est la suivante : **le 20 mars 2026 à 12 heures 00.**

ARTICLE 9 - VISITE OBLIGATOIRE

Pour apprécier au mieux l'étendue des prestations et pour se rendre compte des équipements existants, il est demandé à chaque soumissionnaire de se rendre sur les lieux.

La visite de l'ensemble des sites est obligatoire. Le candidat devra se rendre sur place par lui-même et devra obligatoirement être accompagné d'un technicien de la Ville pour la visite des bâtiments listés sur le certificat de visite.

Pour toutes facilités d'accès prendre contact, si besoin, avec monsieur CRUZ au 01.48.71.53.53 ou au 06 32 67 38 10.

La visite obligatoire (avec certificat de visite à remettre au sein de l'offre) est fixée :

- **Soit le mercredi 4 mars 2026 à 9h00,**
- **Soit le mercredi 11 mars 2026 à 9h00.**

Rendez-vous dans la cour des services techniques de la ville, 4 allée de Bellevue, 94170 LE PERREUX-SUR MARNE.

Merci de confirmer votre présence à cette visite par mail aux adresses suivantes :
- Madame Céline PIEUCHON (cpieuchon@leperreux94.fr),
- SERVICE MARCHES PUBLICS (marches.publics@leperreux94.fr).

Les visites ne pourront avoir lieu après **le 18 mars 2026.**

Lors de cette visite, les soumissionnaires seront invités à recenser leurs questions et à les adresser via la plateforme achatpublic.com

ARTICLE 10 - ECHANTILLONS

Sans objet.

ARTICLE 11 - INSTANCES ET VOIE DE RECOURS

Le tribunal territorialement compétent est le Tribunal Administratif de Melun. Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :

- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat ;
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA ;
- Recours de pleine juridiction et le recours en excès de pouvoir ouverts aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats s'adressent à :

Tribunal Administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
Case postale n° 8630
77708 MELUN CEDEX
Tél. : 01 60 56 66 30
Fax : 01 60 56 66 10
Fax : 01 60 56 66 50 (Greffe des référés)
Courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr